



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Erbschaftsteuer 06

Besteuerung des Betriebsvermögens

36

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	DIE STEUERBEFREIUNG DES BETRIEBSVERMÖGENS NACH § 13A UND § 13B ERBSTG	1
1.	Einleitung	1
2.	Begünstigungsfähiges Vermögen	2
3.	Ermittlung des begünstigten Vermögens	2
3.1	Sonderregelung für Altersversorgungsverpflichtungen § 13b Abs. 3 ErbStG	5
3.2	Prüfung nach § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG (90 %-Test)	6
3.3	Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 ErbStG	7
3.4	Nettowert des Verwaltungsvermögens gem. § 13b Abs. 6 ErbStG	10
3.5	Unschädliches Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 ErbStG („Schmutzgrenze“)	10
3.6	Bestimmung des begünstigten Vermögens	11
3.7	Junge Finanzmittel und junges Verwaltungsvermögen	11
3.8	Übungsfall: „Einzelunternehmen“	12
3.9	Übungsfall: „Beteiligung an Personengesellschaft mit SBV“	15
4.	Ermittlung des steuerpflichtigen Betriebsvermögens	17
4.1	Maßgebliche Verwaltungsvermögensquote	17
4.2	Investitionsklausel	18
4.3	Vorwegabschlag für Familienunternehmen	18
4.4	Begünstigtes Vermögen bis 26 Mio. €	19
4.4.1	Regel- bzw. Optionsverschonung	19
4.4.2	Behaltensfrist und Lohnsummenregelung	20
4.4.3	Weitergabeverpflichtung oder Nachlassenteilung	23
4.5	Begünstigtes Vermögen über 26 Mio. € bis 90 Mio. €	23
4.5.1	Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG	24
4.5.2	Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG	25
II.	TARIFBEGRENZUNG NACH § 19A ERBSTG	27
III.	STUNDUNG § 28 ERBSTG	29
IV.	FESTSTELLUNGEN (§ 13B ABS. 10 ERBSTG)	30
V.	ÜBUNGSFALL	31

I. DIE STEUERBEFREIUNG DES BETRIEBSVERMÖGENS NACH § 13A UND § 13B ERBSTG

1. Einleitung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Erbschaftsteuer 06 – Überblick – v13048

Die Prüfung und Anwendung der § 13a und § 13b ErbStG sind ein Dauerbrenner in der Steuerberaterprüfung und war in den letzten Jahren regelmäßig ein Thema. Die Befreiung des Betriebsvermögens beinhaltet ein **mehrstufiges** Verfahren:

In einem **ersten Schritt** wird geprüft, ob das übertragene Vermögen **grundsätzlich** begünstigungsfähig ist (§ 13b Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ErbStG).

In einem **zweiten Schritt** ist das **tatsächlich begünstigte** Vermögen zu ermitteln: der Wert des tatsächlich begünstigten Vermögens ergibt sich aus dem Saldo des gemeinen Werts des begünstigungsfähigen Vermögens und dem um das unschädliche Verwaltungsvermögen gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG). Zu ermitteln ist also **(1) der gemeine Wert des Betriebsvermögens** und **(2) der gekürzte Nettowert des Verwaltungsvermögens**; das begünstigte Vermögen selbst ergibt sich als Saldo aus (1) und (2). Gegenstand aller Verschonungsregelungen ist jeweils nur das tatsächlich begünstigte Vermögen. Der gekürzte Nettowert des Verwaltungsvermögens, das junge Verwaltungsvermögen und die jungen Finanzmittel sind von jeglicher Verschonung ausgenommen und stets steuerpflichtig, auch in Bezug auf § 13c ErbStG, § 19a ErbStG und § 28a ErbStG.



MERKE

Gemeiner Wert des begünstigungsfähigen Vermögens

./. steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens (Summe aus gekürztem Nettowert des Verwaltungsvermögens zzgl. junges Verwaltungsvermögen und junge Finanzmittel)

= begünstigtes Vermögen

Im **dritten Schritt** wird das **tatsächlich steuerpflichtige Vermögen** berechnet, indem der Verschonungsabschlag nach § 13a Abs. 1 ErbStG und der gleitende Abzugsbetrag nach § 13a Abs. 2 ErbStG bzw. die Optionsverschonung nach § 13a Abs. 10 ErbStG bestimmt werden. Die Lohnsummenregelung nach § 13a Abs. 3 ErbStG und die Behaltensfrist nach § 13a Abs. 6 ErbStG sind zu beachten. Für Großvermögen (begünstigtes Vermögen > 26 Mio. €) ist zudem auf Antrag das Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG bzw. eine Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG zu prüfen.



HINWEIS

Die Finanzverwaltung hat in R E 13b.9 Abs. 2 ErbStR die einzelnen Berechnungsschritte dargestellt. Gewöhnen Sie sich an, mit diesem Rechenschema zu arbeiten. Nachfolgend werden die einzelnen Berechnungsschritte des Schemas vertieft dargestellt. Allerdings ist der erste Rechenschritt – in dem Schema unter I. 90 %-Test dargestellt – durch das BMF-Schreiben vom 19.6.2024, BStBl. 2024 I S. 1081 überholt. Mit dem BMF-Schreiben ändert die Finanzverwaltung ihre Auffassung zur Berechnung der Finanzmittel im Rahmen des 90 %-Tests. Die Berechnungsbeispiele 1 u. 2 unter H E 13b.9 ErbStH ändern sich entsprechend. Die Berechnung des übermäßigen Verwaltungsvermögens in H E 13b.10 ErbStH ist nicht mehr anzuwenden.



2. Begünstigungsfähiges Vermögen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Begünstigungsfähiges Vermögen nach § 13b Abs. 1 ErbStG – v11900

Zunächst ist zu prüfen, ob grundsätzlich begünstigungsfähiges Vermögen i. S. d. ErbStG vorliegt. Zum grundsätzlich begünstigungsfähigen Vermögen gehören gem. § 13b Abs. 1 ErbStG:

- land- und forstwirtschaftliches Vermögen, soweit im Inland, in der EU oder einem Mitgliedstaat des EWR belegen, § 13b Abs. 1 **Nr. 1** ErbStG;
- Betriebsvermögen, soweit im Inland, in der EU oder einem Mitgliedstaat des EWR belegen, § 13b Abs. 1 **Nr. 2** ErbStG;
- Anteile an Kapitalgesellschaften, wenn Sitz und Geschäftsleitung im Inland, in der EU oder einem Mitgliedstaat des EWR belegen und der Schenker/Erblasser **zu mehr als 25 % unmittelbar beteiligt** war, § 13b Abs. 1 **Nr. 3** ErbStG.



PRÜFUNGSTIPP

*Die 25 %-Grenze wird nach der Summe der dem Erblasser/Schenker **unmittelbar** zuzurechnenden Anteile bestimmt. Die Anteile weiterer Gesellschafter sind zu berücksichtigen, wenn die Gesellschafter unwiderruflich untereinander verpflichtet sind, über ihre Anteile nur einheitlich zu verfügen oder sie ausschließlich auf andere derselben Verpflichtung unterliegenden Anteilseigner zu übertragen und das Stimmrecht gegenüber nichtgebundenen Gesellschaftern nur einheitlich auszuüben (sog. **Poolvereinbarung**, vgl. § 13b Abs. 1 Nr. 3 S. 2 ErbStG und R B 13b Abs. 3 bis 6 ErbStR). Prüfen Sie daher den Sachverhalt dahingehend, ob entsprechende Vereinbarungen vorliegen. In der **Prüfung 2021** war eine Poolvereinbarung gegeben und führte zu einer Beteiligung von über 25 %.*

*In der **Prüfung 2017** war ein 20%iger Anteil an einer GmbH Gegenstand des Erwerbes und dementsprechend von der Begünstigung ausgeschlossen. Ebenso in der **Prüfung 2020**, wo es um einen 10%igen Anteil an einer GmbH ging.*

3. Ermittlung des begünstigten Vermögens

Das begünstigte Vermögen i. S. d. § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG wird in folgenden Schritten ermittelt, vergleichen Sie hierzu bitte auch das (sehr komplexe) Berechnungsschema in R E 13b.9 Abs. 2 ErbStR.

1. Im ersten Schritt sind die **gemeinen Werte** des begünstigungsfähigen Vermögens (beispielsweise im Ertragswert- oder Substanzwertverfahren), die Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens, der Finanzmittel und der Schulden zu ermitteln bzw. festzustellen, vgl. hierzu auch **§ 13b Abs. 10 ErbStG**, wonach folgende Größen („5 Töpfe“) vom zuständigen Finanzamt gesondert festzustellen sind:
 - Finanzmittel i. S. d. § 13b Abs. 5 Nr. 5 S. 1 ErbStG
 - junge Finanzmittel i. S. d. § 13b Abs. 5 Nr. 5 S. 2 ErbStG
 - Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG
 - junges Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG
 - Schulden



PRÜFUNGSTIPP

*In einer Klausuraufgabe sind diese Werte (5 Töpfe) entweder ganz oder nur teilweise vorgegeben. In der **Prüfungsaufgabe 2018** waren bspw. die Finanzmittel und die Schulden im Sachverhalt vorgegeben, die übrigen Größen mussten ermittelt werden. Ebenso in der **Prüfung 2021**, bei der es um den Erwerb eines 30-prozentigen GmbH-Anteils ging. In der **Prüfung 2022, 2023 und 2024** waren Finanzmittel und Schulden vorgegeben.*

2. Im zweiten Schritt ist zu prüfen, inwieweit Verwaltungsvermögen und Schulden auf **Altersversorgungsverpflichtungen** gem. **§ 13b Abs. 3 ErbStG** entfallen und vorab herauszurechnen sind. Hierbei handelt es sich um einen Sonderfall, der ggf. vor allen Berechnungen zu berücksichtigen ist.



PRÜFUNGSTIPP

Das Berechnungsschema in R E 13b.9 Abs. 2 ErbStR „beginnt“ erst nach der Verrechnung der Altersversorgungsverpflichtungen gem. § 13b Abs. 3 ErbStG.

3. Im nächsten Schritt erfolgt die Bestimmung des **Verwaltungsvermögens** anhand des Katalogs in **§ 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG** (einschließlich des jungen Verwaltungsvermögens) und der **Finanzmittel** gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG (einschließlich der jungen Finanzmittel) für den **90 %-Test** gem. § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG.



PRÜFUNGSTIPP

*Nur wenn das **Verwaltungsvermögen weniger als 90 %** beträgt, kommt überhaupt eine Begünstigung in Betracht, andernfalls liegt sog. „**übermäßiges Verwaltungsvermögen**“ vor, das eine Begünstigung gänzlich ausschließt. Daher muss an erster Stelle der 90 %-Test erfolgen. In der **Prüfung 2021, 2023 und 2024** lag die Quote bei über 90 %, eine Begünstigung war ausgeschlossen. Da dies eine wichtige Weichenstellung in der Klausur darstellt, sollte beim 90 %-Test genau gearbeitet werden.*

4. Kommt nach dem 90 %-Test eine Begünstigung in Betracht, ist der **Nettowert des Verwaltungsvermögens** nach **§ 13b Abs. 6 ErbStG** zu bestimmen. Hierzu ist zunächst der Finanzmitteltest i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG durchzuführen, d.h. die Verrechnung der Schulden mit den Finanzmitteln i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG und Abzug der 15 %-Pauschale. Nach Verrechnung mit den Finanzmitteln verbleibende Schulden sind ggf. anteilig zu verrechnen, § 13b Abs. 6 S. 2 ErbStG, das verbleibende Verwaltungsvermögen stellt den Nettowert des Verwaltungsvermögens dar.



PRÜFUNGSTIPP

*Das Verwaltungsvermögen **nach** der Verrechnung der Schulden und des Sockelbetrages von 15 % mit den Finanzmitteln, aber **vor** Verrechnung mit den (ggf. anteiligen verbleibenden) Schulden und Abzug des unschädlichen Verwaltungsvermögens ist die Bemessungsgrundlage für die Bestimmung der Verwaltungsvermögensquote zur Überprüfung der Optionsverschonung, vgl. § 13a Abs. 10 S. 3 ErbStG, R E 13a.21 Abs. 3 ErbStR; Berechnung nach H E 13a.21 ErbStH.*



PRÜFUNGSTIPP FORTSETZUNG

Die **Verwaltungsvermögensquote** für die Optionsverschonung ist **nicht identisch** mit der **Verwaltungsvermögensquote** für den 90 %-Test:

Für den **90 %-Test nach § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG** werden die **Finanzmittel** gem. BMF v. 19.6.2024 **nach** Verrechnung mit **Schulden** und **vor** Abzug der **15 %-Pauschale** angesetzt (die Berechnung in H E 13b.10 ErbStH ist nicht mehr anzuwenden).

Für die Ermittlung der **Verwaltungsvermögensquote nach § 13a Abs. 10 ErbStG** werden die **Finanzmittel nach** Verrechnung mit **Schulden** und **Abzug der 15 %-Pauschale** (aber vor der **quotalen Schuldverrechnung nach § 13b Abs. 6** und **Abzug des unschädlichen Verwaltungsvermögens von 10 % nach § 13b Abs. 7 ErbStG**) angesetzt.

5. Um den **steuerpflichtigen Wert des Verwaltungsvermögens** zu bestimmen, ist das **unschädliche Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 7 ErbStG** (sog. 10%ige „Schmutzgrenze“) zu ermitteln und vom Nettowert des Verwaltungsvermögens abzuziehen. Das Ergebnis stellt den **gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens bzw. das steuerpflichtige Verwaltungsvermögen** dar.
6. Ableitung **des begünstigten Vermögens** nach § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG durch Saldierung des gemeinen Werts des begünstigungsfähigen Vermögens und des steuerpflichtigen Verwaltungsvermögens.



PRÜFUNGSTIPP

Das **steuerpflichtige Verwaltungsvermögen**, das **junge Verwaltungsvermögen** und die **jungen Finanzmittel** sind immer **steuerpflichtig** und daher **herauszurechnen** und **fallen niemals unter die Begünstigung**.



PRÜFUNGSTIPP

Denkbar für Klausuren, die § 13a und § 13b ErbStG zum Gegenstand haben, sind zwei Varianten: Die **Rechengrößen („Töpfe“)** gem. § 13b Abs. 10 ErbStG sind aus dem Sachverhalt zu ermitteln und darauf basierend ist das **steuerpflichtige Betriebsvermögen** zu bestimmen. Alternativ wäre denkbar, dass die Werte gem. § 13b Abs. 10 ErbStG bereits vorliegen und Sie damit die erforderlichen Rechengrößen kennen.

In der Prüfung 2018, 2021, 2022, 2023 und 2024 waren die **Finanzmittel** und die **Schulden** vorgegeben, der Wert des **Betriebsvermögens** musste (im **Substanzwert- bzw. Ertragswertverfahren**) ermittelt werden und die für die Berechnung des **steuerpflichtigen Betriebsvermögens** fehlenden Größen (**Verwaltungsvermögen/junges Verwaltungsvermögen**) ebenfalls.

In der Prüfung 2019 waren die Werte zu ermitteln, in der Prüfung 2020 war § 13a und § 13b ErbStG nicht anwendbar, da ein **10%iger Anteil** an einer GmbH **verschenkt** wurde und der Anwendungsbereich des § 13a bzw. § 13b ErbStG nicht eröffnet war.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schema zur Ermittlung des begünstigten Unternehmensvermögens – v11902

Nachfolgend werden die einzelnen Berechnungsschritte noch einmal vertieft betrachtet. Am besten legen Sie sich das Berechnungsschema in R E 13b.9 Abs. 2 ErbStR sowie das BMF-Schreiben vom 19.6.2024 dazu.

3.1 Sonderregelung für Altersversorgungsverpflichtungen § 13b Abs. 3 ErbStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Aussonderung des Verwaltungsvermögens – v11904

Gemäß § 13b Abs. 3 S. 1 ErbStG sind Teile des Verwaltungsvermögens, die ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen nicht aus den Altersversorgungsverpflichtungen unmittelbar berechtigten Gläubigern entzogen sind, bis zur Höhe des **gemeinen Werts der Schulden** (nicht des Wertes gem. § 6a EStG) aus Altersversorgungsverpflichtungen **vorab aus dem Verwaltungsvermögen** (§ 13b Abs. 4 ErbStG) **auszusondern**.

Soweit Finanzmittel und Schulden bei den Altersversorgungsverpflichtungen berücksichtigt wurden, bleiben sie bei der weiteren Berechnung des Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 3 ErbStG) außer Betracht.



PRÜFUNGSTIPP

*Klausurtechnisch ist das Altersversorgungsvermögen gem. § 13b Abs. 3 ErbStG **vorab** vom Verwaltungsvermögen gem. § 13b Abs. 4 ErbStG abzugrenzen. Die Feststellungen gem. **§ 13b Abs. 10 ErbStG** sowie die weiteren Berechnungen zur Ermittlung des steuerpflichtigen Verwaltungsvermögens, also*

- *die Prüfung der 90 %-Grenze (§ 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG),*
- *die Ermittlung des Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG) und der Finanzmittel (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG) und*
- *die Ermittlung des verbleibenden Verwaltungsvermögens*

beziehen sich nur auf das Verwaltungsvermögen (VV), das nicht der Altersversorgung i. S. d. § 13b Abs. 3 ErbStG dient. Daher hat zunächst die Aussonderung dieses Vermögens zu erfolgen. Das Berechnungsschema in R E 13b.9 Abs. 2 ErbStR beginnt erst nach diesem Schritt. Zur Verrechnung ist in R E 13b.11 Abs. 4 ErbStR, H E 13b.11 ErbStH folgendes Schema vorgesehen:

Altersversorgungsverpflichtungen (AVV) gem. § 13b Abs. 2 S. 2 u. Abs. 3 ErbStG

./. junges VV, das den AVV dient (§ 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG), höchstens Wert AVV

= Saldo 1

./. sonstiges VV, das den AVV dient, § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG, höchstens Saldo 1

= Saldo 2

./. FM, die den AVV dienen, § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG, höchstens Saldo 2

= Saldo 3

Ein verbleibender Saldo 3 stellt eine verrechenbare Schuld dar.

Die Verrechnung ist insofern günstig, weil vorrangig junges VV mit Schulden verrechnet wird.

Zum Ganzen s. auch H E 13b.30 ErbStH.



► **Beispiel:**

Zu bewerten ist ein Einzelunternehmen. Der gemeine Wert des Betriebsvermögens wurde im vereinfachten Ertragswertverfahren gem. §§ 199 ff. BewG mit 5.000.000 € ermittelt. In dem Betriebsvermögen sind Aktien, die der Absicherung von Pensionszusagen (AVV) dienen, mit einem gemeinen Wert von 500.000 € enthalten. Der gemeine Wert der Pensionszusagen (AVV) beträgt 1.200.000 €. Das Verwaltungsvermögen gem. § 13b Abs. 4 ErbStG beträgt einschließlich der Aktien 3.000.000 €, die Schulden betragen insgesamt 1.500.000 €. Zunächst sind die Wertpapiere, die der Absicherung der AVV dienen, mit den AVV zu verrechnen, d. h. sie gehen im Ergebnis nicht in die Feststellungen gem. § 13b Abs. 10 ErbStG mit ein.

Aktien und Wertpapiere zur Absicherung der AVV		500.000 €	
Gemeiner Wert der Altersversorgungsverpflichtungen		1.200.000 €	
	Unternehmen	VV	Schulden
Gemeine Werte	5.000.000 €	3.000.000 €	1.500.000 €
Aktien Altersversorgung		./. 500.000 €	
Schulden Altersversorgung			./. 500.000 €
Verbleiben	5.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €

3.2 Prüfung nach § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG (90 %-Test)

Damit für das nach § 13b Abs. 1 ErbStG grundsätzlich begünstigungsfähige Vermögen überhaupt eine Begünstigung in Betracht kommt, muss das Verwaltungsvermögen weniger als 90 % des gemeinen Werts des begünstigungsfähigen Vermögens betragen, § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG. Anders ausgedrückt: Beträgt die Verwaltungsvermögensquote 90 % oder mehr, liegt **sog. „übermäßiges Verwaltungsvermögen“** vor und das begünstigungsfähige Betriebsvermögen stellt gänzlich nicht begünstigtes Vermögen dar. Die Berechnung der Quote erfolgt gem. BMF-Schreiben v. 19.6.2024 (BStBl. I 2024 II, S. 566) nach folgendem Schema (R E 13b.10 ErbStR ist insoweit nicht mehr anwendbar, das BMF-Schreiben ist auf alle offenen Fälle anwendbar!):

Festgestellter Wert der Finanzmittel (einschl. junge Finanzmittel) § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG

./. festgestellter Wert der jungen Finanzmittel

= Zwischenwert I, mindestens 0 €

./. festgestellter Wert der Schulden

= Zwischenwert II, mindestens 0 €

+ festgestellter Wert der jungen Finanzmittel

= anzusetzender Wert der Finanzmittel

+ festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens (einschließlich junges

Verwaltungsvermögen) § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG

= Verwaltungsvermögen für den 90-%-Test

► **Beispiel:**

Fortsetzung Beispiel: Das Verwaltungsvermögen beträgt nach der Verrechnung der AVV gem. § 13b Abs. 3 ErbStG einschließlich der Finanzmittel 2.500.000 €, davon entfallen 2.000.000 € auf das übrige Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG und 500.000 € auf die Finanzmittel i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG. Der Wert des Betriebsvermögens beträgt 5.000.000 €.

Für die Prüfung des übermäßigen Verwaltungsvermögens i. S. d. § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG ergibt sich folgendes:

Festgestellter Wert der Finanzmittel (einschl. junge Finanzmittel) § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG	500.000 €
<u>./. festgestellter Wert der jungen Finanzmittel</u>	<u>./. 0 €</u>
= Zwischenwert I, mindestens 0 €	500.000 €
<u>./. festgestellter Wert der Schulden, max. ZWI</u>	<u>./. 500.000 €</u>
= Zwischenwert II, mindestens 0 €	0 €
+ festgestellter Wert der jungen Finanzmittel	0 €
= anzusetzender Wert der Finanzmittel	0 €
+ festgestellter Wert des VV (einschließlich junges VV) § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG	2.000.000 €
= Verwaltungsvermögen für den 90 %-Test	2.000.000 €

Die für die Prüfung des übermäßigen Verwaltungsvermögens gem. § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG maßgebliche Quote beträgt (2.000.000 €/5.000.000 €) 40 %, damit nicht 90 % oder mehr, somit liegt kein übermäßiges Verwaltungsvermögen vor, eine Begünstigung kommt grundsätzlich in Betracht.

3.3 Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 ErbStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Definition des Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 4 ErbStG – v11903



PRÜFUNGSTIPP

Wenn das Verwaltungsvermögen nicht im Sachverhalt vorgegeben ist, muss es anhand der Angaben in der Aufgabenstellung bestimmt werden, bspw. in der **Prüfung 2021** (15%ige Beteiligung an einer GmbH im Betriebsvermögen) und in der **Prüfung 2022 und 2023**. Daher kommt in der Aufgabenstellung ggf. der Hinweis: „Erforderliche Feststellungen sind vorab zu treffen“. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Sie prüfen müssen, welcher für die **Feststellungen gem. § 13b Abs. 10 ErbStG** erforderliche Wert bereits im Sachverhalt vorgegeben ist und welcher Wert ggf. zu ermitteln ist.

Die zum Verwaltungsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter definiert § 13b Abs. 4 ErbStG, wobei die ertragsteuerliche Zugehörigkeit zum notwendigen Betriebsvermögen die Zugehörigkeit zum Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 ErbStG nicht ausschließt. D.h. auch wenn ertragsteuerlich notwendiges Betriebsvermögen vorliegt, muss es sich erbschaftsteuerlich nicht zwingend um Produktivvermögen handeln. Maßgeblich sind die Verhältnisse im Besteuerungszeitpunkt. Unterschieden wird zwischen dem **sonstigen Verwaltungsvermögen** i. S. d. § 13b Abs. 4 **Nr. 1 bis 4 ErbStG** und den **Finanzmitteln** i. S. d. § 13b Abs. 4 **Nr. 5 ErbStG**. Beides ergibt die **Summe des Verwaltungsvermögens**.



Die Summe des Verwaltungsvermögens wird in vier Stufen ermittelt, R E 13b.12 ff. ErbStR:

1. Aussonderung des Vermögens, das der Altersversorgung dient und der darauf entfallenden Schulden;
2. Bestimmung des **sonstigen Verwaltungsvermögens** i. S. d. § 13b Abs. 4 **Nr. 1 bis 4** ErbStG einschließlich des jungen Verwaltungsvermögens:

Gemeiner Wert bestimmter Betriebsgrundstücke i. S. d. Nr. 1 S. 1	€
+ Gemeiner Wert v. Anteilen an KapGes i. S. d. Nr. 2 S. 1	€
+ Gemeiner Wert der Kunstgegenstände etc. i. S. d. Nr. 3	€
+ Gemeiner Wert der Wertpapiere sowie vergl. Forderungen i. S. d. Nr. 4	€
Sonstiges Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG	€
davon junges Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG	€

→ Hier gilt das **Bruttoprinzip**, d. h. kein Abzug von Schulden.

3. Bestimmung der verbleibenden **Finanzmittel** i. S. d. § 13b Abs. 4 **Nr. 5** ErbStG:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Finanzmitteltest nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG – v11905

Zahlungsmittel	€
+ Guthaben auf Bankkonten, Festgeldkonten etc.	€
+ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€
+ Forderungen aus geleisteten Anzahlungen ¹	€
+ Steuererstattungsansprüche	€
+ sonstige Kapitalforderungen	€
Zwischensumme Finanzmittel	€
./. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	€
./. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€
./. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen ²	€
./. Steuernachforderungen	€
./. Rückstellungen	€
./. Sonstige Kapitalschulden	€
Wert der Finanzmittel	€
./. Wert der jungen Finanzmittel gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG, höchstens Wert Finanzmittel	€
Saldo Finanzmittel	€
./. Sockelbetrag/Freibetrag i. H. v. 15 % des gemeinen Wertes des BV	€
falls positiv = verbleibender Wert der Finanzmittel	€

¹ Beachte den Hinweis am Ende des Kapitels.

² Beachte den Hinweis am Ende des Kapitels.

4. Gesamtes Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 ErbStG:

+ Sonstiges Verwaltungsvermögen (Nr. 1 – 4)	€
+ Verbleibende Finanzmittel (Nr. 5)	€
Summe Verwaltungsvermögen	€

► Beispiel:

Fortsetzung Beispiel: Das Verwaltungsvermögen setzt sich zusammen aus Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG in Höhe von 2.000.000 € und verbleibenden Finanzmitteln i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG in Höhe von 500.000 €. Da noch Schulden in Höhe von 1.000.000 € vorhanden sind, können die Finanzmittel vollständig verrechnet werden, nach der Verrechnung mit den Finanzmitteln verbleiben noch Schulden in Höhe von 500.000 €.

	Unternehmen	VerwV	Schulden
Gemeiner Wert	5.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
Verrechnung der FM		./ 500.000 €	./ 500.000 €
Verbleiben	5.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €

Verbleiben nach der Verrechnung der Schulden mit den Altersversorgungsverpflichtungen (§ 13b Abs. 3 ErbStG) und den Finanzmitteln keine Schulden mehr, **entspricht der Wert des Verwaltungsvermögens dem Nettowert des Verwaltungsvermögens**. Verbleibt ein Schuldenüberhang, sind die verbleibenden Schulden auf das Verwaltungsvermögen und den Wert des Betriebsvermögens aufzuteilen, § 13b Abs. 6 S. 2 ErbStG.



HINWEIS

Mit Erlass vom 6.3.2024, (BStBl. 2024 I S. 382) hat die Finanzverwaltung als Reaktion einer Entscheidung des BFH v. 1.2.2023 (II R 36/20, BStBl. 2023 II, S. 269) ihre Auffassung zu geleisteten Anzahlungen geändert und wie folgt konkretisiert:

1. Finanzmittel

Geleistete Anzahlungen auf Wirtschaftsgüter, die **kein Verwaltungsvermögen** sind, stellen keine Finanzmittel gemäß § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG dar. Mit der Anzahlung wird ein Sachleistungsanspruch begründet; dies gilt über die Entscheidung des BFH hinaus auch für Anzahlungen auf Wirtschaftsgüter, die zum Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG gehören.

An der Regelung zu geleisteten Anzahlungen in R E 13b.23 Abs. 2 ErbStR wird nicht mehr festgehalten.

2. Verwaltungsvermögen und junges Verwaltungsvermögen

Geleistete Anzahlungen auf Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens sind als Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Abs. 4 ErbStG anzusehen.

Sachleistungsansprüche, die dem Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer weniger als zwei Jahre zuzurechnen sind, sind junges Verwaltungsvermögen; dabei ist bei mehreren Anzahlungen auf dasselbe Wirtschaftsgut auf den Zeitpunkt der ersten Anzahlung abzustellen. Mit der Anschaffung des Wirtschaftsgutes, das den Sachleistungsanspruch ersetzt, beginnt ein neuer Zweijahreszeitraum.

3. Schulden

Erhaltene Anzahlungen stellen Sachleistungsverpflichtungen dar und sind bei der Feststellung der Schulden gemäß § 13b Abs. 10 ErbStG zu berücksichtigen, soweit es sich um wirtschaftlich belastende Schulden i. S. d. § 13b Abs. 8 ErbStG handelt.



3.4 Nettowert des Verwaltungsvermögens gem. § 13b Abs. 6 ErbStG

Die anteiligen abzugsfähigen Schulden bestimmen sich nach dem Verhältnis des gemeinen Werts des Verwaltungsvermögens zum gemeinen Wert des Betriebsvermögens zuzüglich der nach Anwendung von § 13b Abs. 3 und 4 ErbStG verbleibenden Schulden gemäß folgender Formel in R E 13b.25 S. 3 ErbStR:

$$\text{anteilige Schulden} = \frac{\text{verbleibende Schulden} \times \text{gemeiner Wert des Verwaltungsvermögens}}{(\text{gemeiner Wert BV} + \text{verbleibende Schulden})}$$

Der Saldo aus Verwaltungsvermögen und anteiligen Schulden ergibt den Nettowert des Verwaltungsvermögens, § 13b Abs. 6 S. 1 ErbStG:

$$\text{Nettowert Verwaltungsvermögen} = \text{Verwaltungsvermögen} \text{ ./. anteilige Schulden}$$

► Fortsetzung Beispiel:

Das Verwaltungsvermögen beträgt nach Verrechnung mit den AVV und den Finanzmitteln gem. § 13b Abs. 3 und Abs. 4 ErbStG 2.000.000 € (Saldo Verwaltungsvermögen). Die verbleibenden Schulden nach Verrechnung mit den Finanzmitteln betragen 500.000 €. Diese sind auf das Betriebsvermögen und das Verwaltungsvermögen aufzuteilen:

	Wert BV	Saldo VV	Schulden
Gemeiner Wert	5.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €
Schuldenabzug			
500.000 € × 2.000.000 / 5.500.000 €		./. 181.818 €	./. 181.818 €
ergibt Nettowert des VV		1.818.182 €	318.182 €

3.5 Unschädliches Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 ErbStG („Schmutzgrenze“)

§ 13b Abs. 7 S. 1 ErbStG behandelt einen Teil in Höhe von 10 % des um den Nettowert des Verwaltungsvermögens, das junge Verwaltungsvermögen und die jungen Finanzmittel gekürzten gemeinen Werts des Betriebsvermögens wie begünstigtes Vermögen (**sog. unschädliches Verwaltungsvermögen bzw. „Schmutzgrenze“**). Dieser Betrag mindert das steuerpflichtige Betriebsvermögen. Die Bemessungsgrundlage ist wie folgt zu ermitteln (vgl. R E 13b.26 ErbStR):

Wert des Betriebsvermögens

./. Nettowert des Verwaltungsvermögens

./. festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens gem. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG

./. festgestellter Wert der jungen Finanzmittel gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG

= Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen

× 10 %

= **unschädliches Verwaltungsvermögen**

Nettowert des Verwaltungsvermögens

./. unschädliches Verwaltungsvermögen

= **gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens = steuerpflichtiges Verwaltungsvermögen**

► **Fortsetzung Beispiel:**

	Wert BV	Nettowert VV	Schulden
	5.000.000 €	1.818.182 €	318.182 €
Nettowert Verwaltungsvermögen	./. 1.818.182 €		
Zwischenwert	3.181.818 €		
Unschädliches VV 10 % v. 3.181.818 €		./. 318.182 €	
Verbleibendes VV = stpfl. VV		1.500.000 €	



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kürzung des unschädlichen Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 7 ErbStG – v11907

3.6 Bestimmung des begünstigten Vermögens

Gem. § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG ist das begünstigungsfähige Vermögen begünstigt, **soweit** sein gemeiner Wert den um das schädliche Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 ErbStG gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens i. S. d. § 13b Abs. 6 ErbStG übersteigt, R B 13b.7 S. 1 ErbStR. Sämtliches Vermögen, das nicht zum begünstigten Vermögen gehört, ist ohne Verschonungsmöglichkeit steuerpflichtig, R B 13b.7 S. 2 ErbStR.

► **Fortsetzung Beispiel:**

<i>gemeiner Wert des begünstigungsfähigen Vermögens</i>	5.000.000 €
<i>./. steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens</i>	./. 1.500.000 €
Begünstigtes Vermögen = BMG für Verschonung	3.500.000 €

3.7 Junge Finanzmittel und junges Verwaltungsvermögen

Nach § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG ist der gemeine Wert der Finanzmittel um den positiven Saldo der eingelegten und der entnommenen Finanzmittel zu verringern, welche dem Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG) **weniger als zwei Jahre** zuzurechnen waren. Diesen Saldo bezeichnet man als „**junge Finanzmittel**“; er stellt stets Verwaltungsvermögen dar. Auch anderes Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG) weniger als zwei Jahre zuzurechnen war („**junges Verwaltungsvermögen**“) ist nach § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG niemals unschädliches Verwaltungsvermögen und unterliegt immer in voller Höhe der Besteuerung. Hierzu gehört nicht nur innerhalb der Zwei-Jahres-Frist eingelegtes Vermögen, sondern auch Verwaltungsvermögen, das innerhalb dieses Zeitraums aus betrieblichen Mitteln angeschafft oder hergestellt worden ist, R E 13b.27 S. 2 ErbStR.

Verwaltungsvermögen, das seit zwei Jahren und mehr zum Betriebsvermögen gehört, ist auch dann kein junges Verwaltungsvermögen, wenn die in § 13b Abs. 4 ErbStG genannten Kriterien erst innerhalb der letzten beiden Jahre eingetreten sind, R E 13b.27 S. 3 ErbStR.

► **Beispiel:**

Ein vormals für mehrere Jahre als Lagerplatz genutztes unbebautes Grundstück wird ein Jahr vor dem Besteuerungszeitpunkt an fremde Dritte vermietet.

Eine Saldierung mit Schulden nach § 13b Abs. 6 ErbStG findet für junge Finanzmittel und junges Verwaltungsvermögen gemäß § 13b Abs. 8 S. 1 ErbStG grundsätzlich nicht statt.



► **Beispiel:**

Kurz vor einer Übertragung von Betriebsvermögen wird ein zum Privatvermögen gehörendes, an Dritte vermietetes Grundstück ins Betriebsvermögen eingelegt, um vorhandene Schulden zur Verrechnung zu nutzen und auf diese Weise Privatvermögen erbschaft- und schenkungsteuerfrei zu übertragen. Da es sich um junges Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG handelt, können die vorhandenen Schulden nicht mit dem Wert des Grundstücks verrechnet werden.

Zudem soll gemäß § 13b Abs. 8 S. 2 ErbStG eine Verrechnung von Schulden mit Verwaltungsvermögen bei wirtschaftlich nicht belastenden Schulden und darüber hinaus ausgeschlossen sein, soweit die Summe der Schulden den durchschnittlichen Schuldenstand der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG) übersteigt; dies gilt allerdings nicht, soweit die Erhöhung des Schuldenstands durch die Betriebstätigkeit veranlasst ist. Davon ist auszugehen, wenn die Schulden durch die laufende Geschäftstätigkeit veranlasst sind, R E 13b.28 Abs. 2 S. 8 ErbStR. Die Begrenzung der Schuldenverrechnung erfolgt im Rahmen der Feststellung der Schulden, R E 13b.28 Abs. 2 S. 10 ErbStR.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abzugsfähige Schulden nach § 13b Abs. 8 ErbStG – v11906

Als Nettowert des Verwaltungsvermögens ist mindestens der gemeine Wert des jungen Verwaltungsvermögens und der jungen Finanzmittel anzusetzen, § 13b Abs. 8 S. 3 ErbStG.

3.8 Übungsfall: „Einzelunternehmen“

Rudi Ratlos hinterlässt seinem Sohn Norbert Nutzlos ein Einzelunternehmen (Verkauf von Sportartikeln) mit einem zutreffend festgestellten Betriebsvermögenswert von 3.768.900 €. Die vom Buchhalter des Unternehmens auf den Todestag des Erblassers erstellte Bilanz sieht wie folgt aus:

Bilanz			
AKTIVA		PASSIVA	
GruBo „Verkauf“	145.000 €	Kapital	1.584.000 €
Gebäude „Verkauf“	256.000 €	§ 6b-Rücklage	290.000 €
GruBo (Mietwohngrundstück)	390.000 €	Rückstellungen	95.000 €
Gebäude (Mietwohngrundstück)	589.000 €	Hypothek Grd. „Verkauf“	185.200 €
Maschinen	18.980 €	Hypothek „Mietwohngrundstück“	100.000 €
Fuhrpark	45.620 €	Verbindlichkeiten L.u.L.	30.000 €
Aktien	67.900 €		
Waren	278.700 €		
Forderungen L.u.L.	367.500 €		
Bank	125.500 €		
Summe	2.284.200 €	Summe	2.284.200 €

- In dem Grundstück „Verkauf“ sind die Verkaufsräume untergebracht, es stellt notwendiges Betriebsvermögen dar. Auf dem Grundstück lastet eine Hypothek von 185.200 €.
- Das Mietwohngrundstück stellt gewillkürtes Betriebsvermögen dar. Es handelt sich um ein vermietetes Mehrfamilienhaus (Anschaffung vor einem Jahr), dessen gesondert festgestellter Grundbesitzwert 1.035.000 € beträgt und auf dem eine Hypothek von 100.000 € lastet.
- Die Aktien gehören seit drei Jahren zum notwendigen Betriebsvermögen, sie vermitteln eine Beteiligungsquote von 3 %, der Kurswert betrug im Besteuerungszeitpunkt 90.000 €.
- Die Verbindlichkeiten stammen aus dem Geschäftsbetrieb des EU.

► **Lösung:**

Das Einzelunternehmen gehört grundsätzlich zum begünstigungsfähigen Vermögen, § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG. Nach § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG ist das begünstigungsfähige Vermögen begünstigt, soweit der Betriebsvermögenswert i. S. d. § 157 Abs. 5 BewG den um das unschädliche Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 ErbStG gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens i. S. d. § 13b Abs. 6 ErbStG übersteigt.

Zunächst sind die **Feststellungen gem. § 13b Abs. 10 ErbStG** zu treffen. Diese sind:

- | | |
|--|-------------|
| ■ Finanzmittel i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG | 493.000 € |
| ■ davon junge Finanzmittel i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG | 0 € |
| ■ Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG
(1.035.000 € + 90.000 €) | 1.125.000 € |
| ■ davon junges Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG | 1.035.000 € |
| ■ Schulden | 410.200 € |



1. 90 %-Test, Prüfung nach § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG i. V. m. BMF v. 19.6.2024		
Festgestellter Wert der FM (einschl. junger FM) gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG		493.000 €
./. festgestellter Wert der jungen FM		./. 0 €
Zwischenwert I (mind. 0 €)		493.000 €
./. festgestellter Wert der Schulden		./. 410.200 €
Zwischenwert II (mind. 0 €)		82.800 €
+ festgestellter Wert der jungen FM		0 €
Anzusetzender Wert der FM		82.800 €
+ anzusetzender Wert des VV (einschl. junges VV)		1.125.000 €
Verwaltungsvermögen für 90 %-Test		1.207.800 €
$1.207.800 / 3.768.900 = 32,05 \% < 90 \%$		
2. Nettowert des VV § 13b Abs. 6 ErbStG (zur Berechnung s. R E 13b.9 ErbStR)		
Finanzmittel	493.000 €	
./. Schulden	./. 410.200 €	
	82.800 €	
./. 15 % Betriebsvermögenswert	./. 565.335 €	
verbleibende Finanzmittel	0 €	0 €
Wert des VV	1.125.000 €	
./. Wert des jungen VV	./. 1.035.000 €	
Saldo VV = Nettowert VV	90.000 €	
3. Unschädliches VV nach § 13b Abs. 7 ErbStG		
Betriebsvermögenswert		3.768.900 €
./. Nettowert VV		./. 90.000 €
./. Wert des jungen VV		./. 1.035.000 €
= BMG für unschädliches VV		2.643.900 €
× 10 % = unschädliches VV		264.390 €
4. Gekürzter Nettowert des VV		
Nettowert VV	90.000 €	
./. unschädliches VV	./. 264.390 €	
gekürzter Nettowert des VV	0 €	0 €
5. Steuerpflichtiger Wert des VV		
gekürzter Nettowert des VV	0 €	
Wert des jungen VV	1.035.000 €	
steuerpflichtiger Wert des VV (nicht beg.)	1.035.000 €	1.035.000 €
6. Begünstigtes Vermögen		
Betriebsvermögenswert		3.768.900 €
nicht begünstigtes VV		./. 1.035.000 €
= Begünstigtes Vermögen		2.733.900 €

3.9 Übungsfall: „Beteiligung an Personengesellschaft mit SBV“

Rudi Ratlos hinterlässt seinem Sohn Norbert Nutzlos seine Beteiligung (60 %) an der R & S-OHG sowie ein an die OHG verpachtetes Grundstück (SBV I). 40 % der Anteile an der OHG gehören Sigi Schlau. Die Gewinnverteilung erfolgt ebenfalls nach diesem Verhältnis. Der gemeine Wert des Gesamthandsvermögens der OHG beträgt 4.500.000 €. Der Grundbesitzwert des an die OHG verpachteten Grundstücks beträgt 800.000 €. Das Kapitalkonto des R beträgt 1.500.000 €, das Kapitalkonto des S 1.200.000 €. Folgende Werte wurden vom Buchhalter der OHG bereits zutreffend ermittelt:

Verwaltungsvermögen gem. § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG	1.125.000 €
davon junges Verwaltungsvermögen gem. 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG	12.500 €
Finanzmittel gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG	85.000 €
davon junge Finanzmittel gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG	20.000 €
Schulden	490.000 €

► Lösung:

Zunächst ist der Wert des GH nach § 97 Abs. 1a Nr. 1 BewG aufzuteilen; nur der **Wert des erworbenen Anteils** ist zu bestimmen, R B 97.4 Abs. 1 S. 3 ErbStR:

		Anteil Ratlos 60 %
Gemeiner Wert GHV nach § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG lt. SV	4.500.000 €	
Abzgl. Kapitalkonten der Gesellschafter	<u>2.700.000 €</u>	1.500.000 €
Unterschiedsbetrag	1.800.000 €	
Nach Gewinnverteilungsschlüssel 40:60	./. 1.800.000 €	<u>1.080.000 €</u>
Anteil am Gesamthandvermögen		2.580.000 €
zzgl. SBV § 97 Abs. 1a Nr. 2 BewG		<u>800.000 €</u>
Festzustellender Anteil Ratlos am BV der OHG gem. § 151 Abs. 1 Nr. 2 BewG, § 97 Abs. 1a Nr. 3 BewG		3.380.000 €

Für die **Feststellung** des gemeinen Werts der Finanzmittel, jungen Finanzmittel, des Verwaltungsvermögens, des jungen Verwaltungsvermögens und der Schulden **gem. § 13b Abs. 10 ErbStG** aus dem Gesamthandsvermögen ist das Beteiligungsverhältnis zu ermitteln, R E 13b.12 Abs. 4 S. 2 ErbStR, da bei einer Beteiligung an einer Personengesellschaft die Feststellungen bezogen auf den übertragenen Teil der Beteiligung erfolgen müssen, R E 13b.30 Abs. 2 ErbStR:

Gemeiner Wert BV nach § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG	4.500.000 €	100 %
Festgestellter Anteil R am GHV (2.580.000/4.500.000)		57,33 %
Festzustellende Werte gem. § 13b Abs. 10 ErbStG:		Ratlos 57,33 %
Verwaltungsvermögen gem. § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG	1.125.000 €	644.962 €
davon junges Verwaltungsvermögen gem. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG	12.500 €	7.166 €
Finanzmittel gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG	85.000 €	48.730 €
davon junge Finanzmittel gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG	20.000 €	11.466 €
Schulden	490.000 €	280.917 €



Danach ist der Wert des steuerpflichtigen Betriebsvermögens zu bestimmen. Der OHG-Anteil gehört grundsätzlich zum begünstigungsfähigen Vermögen, § 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG. Nach § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG ist das begünstigungsfähige Vermögen begünstigt, soweit der Betriebsvermögenswert i. S. d. § 157 Abs. 5 BewG den um das unschädliche Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 7 ErbStG gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens i. S. d. § 13b Abs. 6 ErbStG übersteigt. Zunächst ist zu prüfen, ob sog. übermäßiges Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 2 S. 2 vorliegt.

1. 90 %-Test, Prüfung nach § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG i. V. m. BMF v. 19.6.2024		
Festgestellter Wert der FM (einschl. junger FM) gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG		48.730 €
./. festgestellter Wert der jungen FM		./. 11.466 €
Zwischenwert I (mind. 0 €)		37.264 €
./. festgestellter Wert der Schulden, max. ZW I		./. 37.264 €
Zwischenwert II (mind. 0 €)		0 €
+ festgestellter Wert der jungen FM		11.466 €
Anzusetzender Wert der FM		11.466 €
+ anzusetzender Wert des VV (einschl. junges VV)		644.962 €
Verwaltungsvermögen für 90 %-Test		656.428 €
$656.428 / 3.380.000 = 19,42 \% < 90 \%$		
2. Finanzmitteltest i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG		
Finanzmittel	48.730 €	
./. junge Finanzmittel	./. 11.466 €	11.466 €
Saldo	37.264 €	
./. Schulden	./. 280.917 €	
Verbleibende Finanzmittel	0 €	
./. 15 % Betriebsvermögenswert	-	
verbleibende Finanzmittel	0 €	0 €
3. Berechnung der verbleibenden Schulden		
Festgestellter Wert der Schulden	280.917 €	
Wert der Schulden, die i. R. d. Finanzmitteltests verrechnet wurden	./. 37.264 €	
Verbleibende Schulden	243.653 €	
4. Saldo Verwaltungsvermögen		
Wert des VV gem. § 13b Abs. 4 Nr. 1 – 4 ErbStG	644.962 €	
./. Wert des jungen VV	./. 7.166 €	7.166 €
+ verbleibender Wert der Finanzmittel	0 €	
Saldo Verwaltungsvermögen	637.796 €	
5. Nettowert des Verwaltungsvermögens		
Berechnung der anteilig verbleibenden Schulden		
$243.653 \times 637.796 / (3.380.000 + 243.653)$	42.886 €	
Berechnung des Nettowerts des VV		
Saldo Verwaltungsvermögen	637.796 €	
./. anteilig verbleibende Schulden	./. 42.886 €	
Nettowert des Verwaltungsvermögens	594.910 €	

6. Unschädliches VV nach § 13b Abs. 7 ErbStG		
Anteil am BV lt. gesonderter Feststellung		3.380.000 €
./. Nettowert Verwaltungsvermögen		./. 594.910 €
./. Wert des jungen VV		./. 7.166 €
./. Wert der jungen FM		./. 11.466 €
= BMG für unschädliches VV		2.766.458 €
× 10 % = unschädliches VV		276.646 €
7. Gekürzter Nettowert des VV		
Nettowert VV	594.910 €	
./. unschädliches VV	./. 276.646 €	
gekürzter Nettowert des VV	318.264 €	
8. Steuerpflichtiger Wert des VV		
Gekürzter Nettowert des VV	318.264 €	
Wert des jungen VV	7.166 €	
Wert der jungen FM	<u>11.466 €</u>	
Steuerpflichtiger Wert des VV (nicht beg.)	336.896 €	
9. Begünstigtes Vermögen		
Anteil am BV		3.380.000 €
nicht begünstigtes VV		<u>./. 336.896 €</u>
Begünstigtes Vermögen		3.043.104 €

4. Ermittlung des steuerpflichtigen Betriebsvermögens

4.1 Maßgebliche Verwaltungsvermögensquote

Um zu prüfen, welche Begünstigung beansprucht werden kann, kommt es nicht nur auf den Wert des begünstigten Vermögens an, sondern auch auf die Verwaltungsvermögensquote. Diese bestimmt sich § 13a Abs. 10 S. 3 ErbStG nach dem Anteil des Verwaltungsvermögens am gemeinen Wert des Betriebs, also dem Verhältnis der Summe der gemeinen Werte der Einzelwirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens nach § 13b Abs. 3 und 4 ErbStG zum gemeinen Wert des Betriebs.



HINWEIS

Die Verwaltungsvermögensquote i. S. d. § 13a Abs. 10 ErbStG wird anders berechnet als die Quote für den 90 %-Test gem. § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG. Während beim 90 %-Test das Verwaltungsvermögen nach Verrechnung der Finanzmittel mit den Schulden, aber vor Abzug der 15 %-Pauschale zugrunde gelegt wird, bemisst sich die Quote nach § 13a Abs. 10 ErbStG anhand des Verwaltungsvermögens nach Verrechnung gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG, vgl. R E 13a.21 Abs. 3 ErbStR (Berechnung s. H E 13a.21 ErbStH).

► Fortsetzung Übungsfall „Einzelunternehmen“:

Die Verwaltungsvermögensquote des Einzelunternehmens i. S. d. § 13a Abs. 10 S. 3 ErbStG beträgt im Fall: 1.125.000 € / 3.768.900 € = **29,85 %**

Damit käme die Regelverschonung gem. § 13a Abs. 1 ErbStG in Betracht.



4.2 Investitionsklausel

Durch die Investitionsklausel in § 13b Abs. 5 ErbStG sollen unbillige Härten aufgrund des Stichtagsprinzips vermieden werden. Sie erlaubt den Erben binnen einer Frist von zwei Jahren nach dem Erbfall nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen in begünstigtes Vermögen umzuwandeln. Beim Erwerb von Todes wegen sieht § 13b Abs. 5 S. 1 ErbStG vor, dass die Zurechnung von Vermögensgegenständen zum Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b ErbStG rückwirkend zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entfällt, wenn der Erwerber innerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer diese Gegenstände des Verwaltungsvermögens in begünstigtes Vermögen investiert. Unschädlich ist eine zusätzliche Finanzierung der Investition aus dem Privatvermögen.

► Beispiel:

Erbe E investiert im Todeszeitpunkt vorhandene Finanzmittel (Verwaltungsvermögen) sechs Monate nach dem Bewertungsstichtag in den Erwerb eines betriebsnotwendigen Grundstücks. Die Anschaffung war vom Erblasser schon länger geplant gewesen.

Erschwerende Voraussetzung für die Anerkennung der Investition ist gem. § 13b Abs. 5 S. 2 ErbStG, dass die Investition aufgrund eines **im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer vorgefassten Plans des Erblassers** erfolgt und keine anderweitige Ersatzbeschaffung von Verwaltungsvermögen vorgenommen wird oder wurde. Die Beweislast trägt der Erbe, § 13b Abs. 5 S. 5 ErbStG.



HINWEIS

Für **Schenkungen** ist die Investitionsklausel nicht anwendbar.

Die Voraussetzungen sind im Einzelnen in R E 13b.24 ErbStR aufgezählt.

4.3 Vorwegabschlag für Familienunternehmen

Gem. § 13a Abs. 9 S. 1 ErbStG wird für „**Familienunternehmen**“ ein Vorwegabschlag gewährt, wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung nach § 13a Abs. 9 S. 1 ErbStG Bestimmungen enthält, die

1. die Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5 % des um die auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttungen aus der Gesellschaft entfallenden Steuer vom Einkommen gekürzten Betrages des steuerrechtlichen Gewinns beschränken; Entnahmen zur Begleichung der auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttungen aus der Gesellschaft entfallenden Steuern vom Einkommen bleiben von der Beschränkung der Entnahme oder Ausschüttung unberücksichtigt und
2. die Verfügung über die Beteiligung an der Personengesellschaft oder den Anteil an der Kapitalgesellschaft
 - auf Mitgesellschafter
 - auf Angehörige i. S. d. § 15 AO oder
 - auf eine Familienstiftung (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) beschränken und
3. für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, die unter dem gemeinen Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils an der Kapitalgesellschaft liegt

und die Bestimmungen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Die Höhe des Abschlags entspricht der im Gesellschaftsvertrag/Satzung tatsächlich bestimmten prozentualen Minderung der Abfindung gegenüber dem gemeinen Wert und darf 30 % nicht übersteigen. Der Abschlag wird auf den Wert des begünstigten Vermögens (nicht auf den Wert des Betriebsvermögens/Anteilswert) gewährt.

Die gesellschaftsvertraglichen Regelungen müssen gem. § 13a Abs. 9 S. 4 u. 5 ErbStG für einen **Zeitraum von zwei Jahren vor und 20 Jahren (!)** nach dem Besteuerungszeitpunkt (§ 9 ErbStG) bestehen, andernfalls entfällt die Steuerbefreiung gemäß § 13a Abs. 9 S. 5 ErbStG mit Wirkung für die Vergangenheit. Gleichzeitig besteht bei Änderungen dieser Regelungen eine Anzeigepflicht von einem Monat gemäß § 13a Abs. 9 S. 6 ErbStG.

Der Vorwegabschlag wird vor der Anwendung der Regel- oder Optionsverschonung nach § 13a Abs. 1 oder Abs. 10 ErbStG bzw. der Verschonung nach dem Abschmelzmodell gem. § 13c ErbStG oder der Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG abgezogen.

Auch für Familienunternehmen sind das Abschmelzmodell (§ 13c ErbStG) und die Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) möglich. Zu den Einzelheiten vgl. R E 13a.2 ErbStR.



HINWEIS

Aufgrund des langen Betrachtungszeitraumes und der erforderlichen Vorgabe eines Abschlagssatzes ist der Familienabschlag für eine Prüfungsaufgabe wohl weniger relevant.

4.4 Begünstigtes Vermögen bis 26 Mio. €

4.4.1 Regel- bzw. Optionsverschonung

Beim Erwerb von begünstigtem Vermögen (nicht Unternehmenswert!) von bis zu 26 Mio. € gewährt § 13a Abs. 1 ErbStG einen Abschlag von 85 % (**Regelverschonung**) sowie § 13a Abs. 2 ErbStG einen **gleitenden Abzugsbetrag** bis max. 150.000 € (ggf. nach Abzug des Vorwegabschlags nach § 13a Abs. 9 ErbStG für Familienunternehmen). Wird die Grenze von 26 Mio. € durch mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe überschritten, entfällt gemäß § 13a Abs. 1 S. 3 ErbStG die Steuerbefreiung für die bis dahin nach § 13a Abs. 1 oder 10 ErbStG als steuerfrei behandelten Erwerbe mit Wirkung für die Vergangenheit.

Bei der Regelverschonung bleibt gem. § 13a Abs. 2 ErbStG der nicht begünstigte Teil des Vermögens außer Ansatz, soweit der Wert insgesamt 150.000 € nicht übersteigt. Der Abzugsbetrag verringert sich, wenn der Wert des nicht begünstigten Betriebsvermögens diese Wertgrenze übersteigt, um 50 % des die Wertgrenze übersteigenden Betrags (daher die Bezeichnung "gleitender Abzugsbetrag"). Der Abzugsbetrag kann innerhalb von zehn Jahren für von derselben Person anfallende Erwerbe nur einmal berücksichtigt werden (R E 13a.3 ErbStR).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abzugsbetrag nach § 13a Abs. 2 ErbStG – v11908



PRÜFUNGSTIPP

*Der Abzugsbetrag ist im Gegensatz zum Verschonungsabschlag personenbezogen, d. h. er kann bei mehreren Erwerbern **von jedem Erwerber** bezogen auf seinen Anteil am erworbenen Betriebsvermögen beansprucht werden, vgl. R E 13a.3 Abs. 2 S. 1 ErbStG.*

Bei max. 20 % Verwaltungsvermögen eröffnet § 13a Abs. 1 i. V. m. § 13a Abs. 10 ErbStG auf Antrag die **Optionsverschonung** mit einem 100 %-Abschlag (ggf. nach dem Abschlag für Familienunternehmen).



Zusammengefasst gilt also:

- Verwaltungsvermögen $\geq 90\%$: keine Verschonung, vgl. § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG (beachte die differenzierte Berechnungsweise bei der Anwendung des § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG);
- Verwaltungsvermögen $> 20\% < 90\%$: Regelverschonung 85 % + Abzugsbetrag;
- Verwaltungsvermögen $\leq 20\%$: Optionsverschonung mit 100 % auf Antrag, sonst Regelverschonung 85 % + Abzugsbetrag.

► **Fortsetzung Übungsfall „Einzelunternehmen“:**

Der Wert des begünstigten Vermögens beträgt 2.733.900 €, die Verwaltungsvermögensquote beträgt 29,85 % (Ermittlung s. o.). Damit ist der Weg zur Regelverschonung gem. § 13a Abs. 1 ErbStG eröffnet:

Gemeiner Wert begünstigtes Vermögen	2.733.900 €
Regelverschonung 85 % (§ 13a Abs. 1 ErbStG)	./. 2.323.815 €
Verbleiben	410.085 €
Abzugsbetrag (§ 13a Abs. 2 ErbStG, Berechnung s. H E 13a.3 ErbStH):	
$(410.085 € - 150.000 €) \times 50\% = 130.042 €$ (Unterschiedsbetrag)	
$150.000 € - 130.042 € =$ verbleibender Abzugsbetrag	./. 19.958 €
verbleibendes steuerpflichtiges Betriebsvermögen	390.127 €
nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen	1.035.000 €
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen	1.425.127 €

► **Fortsetzung Übungsfall „Anteil Personengesellschaft“:**

Der Wert des begünstigten Vermögens beträgt 3.043.104 €, der Wert des Verwaltungsvermögens 644.962 €, der jungen Finanzmittel 11.466 €, die Verwaltungsvermögensquote gem. § 13a Abs. 10 ErbStG beträgt damit 656.428 € / **3.380.000 €**, das entspricht **19,42 %**. Damit ist der Weg zur Optionsverschonung gem. § 13a Abs. 10 ErbStG eröffnet.

Gemeiner Wert begünstigtes Vermögen	3.043.104 €
Optionsverschonung 100 % (§ 13a Abs. 10 ErbStG)	./. 3.043.104 €
Verbleiben	0 €
Nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen	336.896 €
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen	336.896 €

4.4.2 Behaltensfrist und Lohnsummenregelung

Der Befreiungsabschlag und der Abzugsbetrag gem. § 13a Abs. 1 u. 2 ErbStG entfallen gem. § 13a Abs. 6 Nr. 1 ErbStG, wenn der Erwerber das begünstigte Vermögen bzw. Teile davon innerhalb der Behaltensfrist (5 bzw. 7 Jahre) **veräußert**, es sei denn, der Veräußerungserlös verbleibt innerhalb der nach § 13b Abs. 1 ErbStG begünstigten Vermögensart oder wird innerhalb von sechs Monaten in entsprechendes Vermögen reinvestiert, § 13a Abs. 6 S. 4 ErbStG.

Schädlich sind gem. § 13a Abs. 6 Nr. 3 ErbStG auch sog. **Überentnahmen**, d. h., wenn der Steuerpflichtige innerhalb der Behaltensfrist Entnahmen tätigt, die die Summe seiner Einlagen und der ihm zuzurechnenden Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr als 150.000 € übersteigen (vgl. hierzu im Einzelnen die Ausführungen in R E 13a.15 ErbStR).

► **Beispiel:**

U überträgt begünstigtes Betriebsvermögen mit einem gemeinen Wert von 4.000.000 € auf seinen Sohn S. Innerhalb der Behaltensfrist tätigt S Überentnahmen von 200.000 €.

Betriebsvermögen (begünstigt)		4.000.000 €	
Verschonungsabschlag gem. § 13a Abs. 1 ErbStG (85 %)		<u>./. 3.400.000 €</u>	
Verbleiben		600.000 €	
Abzugsbetrag gem. § 13a Abs. 2 ErbStG		<u>0 €</u>	
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen			600.000 €
Abzugsbetrag		150.000 €	
Verbleibender Wert (15 %)	600.000 €		
Abzugsbetrag	<u>./. 150.000 €</u>		
Unterschiedsbetrag	450.000 €		
davon 50 %		<u>./. 225.000 €</u>	
Verbleibender Abzugsbetrag		0 €	
Persönlicher Freibetrag			<u>./. 400.000 €</u>
Steuerpflichtiger Erwerb			200.000 €
Steuer nach Stkl. I (11 %)			22.000 €
<u>Für S ergibt die Nachversteuerung:</u>			
Betriebsvermögen		4.000.000 €	
Überentnahmen		<u>./. 200.000 €</u>	200.000 €
Betriebsvermögen (begünstigt)		3.800.000 €	
Verschonungsabschlag (85 %)		<u>./. 3.230.000 €</u>	
Verbleiben		570.000 €	
Abzugsbetrag		<u>0 €</u>	
Steuerpflichtiges BV			570.000 €
Abzugsbetrag		150.000 €	
Verbleibender Wert (15 %)	570.000 €		
Abzugsbetrag	<u>./. 150.000 €</u>		
Unterschiedsbetrag	420.000 €		
davon 50 %		<u>./. 210.000 €</u>	
Verbleibender Abzugsbetrag		0 €	
Freibetrag § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG			<u>./. 400.000 €</u>
Steuerpflichtiger Erwerb			370.000 €
Steuer nach Stkl. I (15 %)			55.500 €
Bisher festgesetzt			<u>./. 22.000 €</u>
Nachsteuer			33.500 €

Voraussetzung für die Gewährung des Verschonungsabschlags ist weiterhin gem. § 13a Abs. 3 ErbStG die Einhaltung einer Mindestlohnsumme für einen bestimmten Zeitraum („Lohnsummenregelung“).

Die Lohnsummenregelung gemäß § 13a Abs. 3 ErbStG und § 13a Abs. 10 Nr. 2 ErbStG ist nicht anzuwenden, wenn die **Ausgangslohnsumme 0 €** beträgt (§ 13a Abs. 3 Nr. 1 ErbStG bzw. wenn der Betrieb unter Einbeziehung der in § 13a Abs. 3 S. 11 bis 13 ErbStG genannten Beteiligungen und Gesellschaften sowie der nach Maßgabe dieser Bestimmung anteilig einzubeziehenden Beschäftigten **nicht mehr als fünf Beschäftigte hat**.



Anzahl der Beschäftigten im Unternehmen	Mögliche Begünstigungen für begünstigtes Vermögen	Auswirkungen auf die Behaltensregelung und Lohnsummenregelung
bis zu 5 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 85 %	Behaltensfrist 5 Jahre Lohnsummenklausel gilt nicht
bis zu 5 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 100 %	Behaltensfrist 7 Jahre Lohnsummenklausel gilt nicht
mehr als 5 bis 10 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 85 %	Behaltens-/Lohnsummenfrist 5 Jahre Lohnsumme mindestens 250 % der durchschnittlichen Ausgangslohnsumme der letzten 5 Jahre
mehr als 5 bis 10 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 100 %	Behaltens-/Lohnsummenfrist 7 Jahre Lohnsumme mindestens 500 % der durchschnittlichen Ausgangslohnsumme der letzten 5 Jahre
mehr als 10 bis 15 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 85 %	Behaltens-/Lohnsummenfrist 5 Jahre Lohnsumme mindestens 300 % der durchschnittlichen Ausgangslohnsumme der letzten 5 Jahre
mehr als 10 bis 15 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 100 %	Behaltens-/Lohnsummenfrist 7 Jahre Lohnsumme mindestens 565 % der durchschnittlichen Ausgangslohnsumme der letzten 5 Jahre
mehr als 15 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 85 %	Behaltens-/Lohnsummenfrist 5 Jahre Lohnsumme mindestens 400 % der durchschnittlichen Ausgangslohnsumme der letzten 5 Jahre
mehr als 15 Beschäftigte	Verschonungsabschlag 100 %	Behaltens-/Lohnsummenfrist 7 Jahre Lohnsumme mindestens 700 % der durchschnittlichen Ausgangslohnsumme der letzten 5 Jahre



PRÜFUNGSTIPP

Das Lohnsummenkriterium entfällt, wenn die Ausgangslohnsumme 0 beträgt oder der Betrieb nicht mehr als fünf Beschäftigte hat. Daher haben die Betriebe in **Klausuraufgaben** i. d. R. nicht mehr als fünf Beschäftigte.

► Beispiel:

Ausgangslohnsumme (LS)	0,5 Mio. €	Soll-LS nach 7 J. (700 %): 3,5 Mio. €
LS 01 – 04:	0,5 Mio. €/Jahr	2,0 Mio. €
LS 05 und 06:	0,4 Mio. €/Jahr	0,8 Mio. €
LS 07:	0,5 Mio. €/Jahr	0,5 Mio. €
Gesamt 01 – 07:		3,3 Mio. €
Abweichung		Ist-LS nach 7 J.: <u>3,3 Mio. €</u> 0,2 Mio. € Soll-LS um 0,2 Mio./3,5 Mio. = 5,71 % unterschritten → rückwirkende Besteuerung von 5,71 % des Betriebsvermögens



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erbschaftsteuerliche Begünstigungen für Unternehmensübertragungen – v11909

4.4.3 Weitergabeverpflichtung oder Nachlassenteilung

Ein Erwerber kann den Verschonungsabschlag gem. § 13a Abs. 1 ErbStG und den Abzugsbetrag gem. § 13a Abs. 2 ErbStG nicht in Anspruch nehmen, soweit er Vermögen aufgrund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Schenkers oder Erblassers auf einen Dritten übertragen muss, § 13a Abs. 5 ErbStG (R E 13a.11 ErbStR). Anwendungsfälle sind hier insbesondere **Sach- und Vorausvermächtnisse, Schenkungsversprechen auf den Todesfall und Auflagen des Erblassers**, die auf die Weitergabe begünstigten Vermögens gerichtet sind.

Die Vorschrift entspricht den Regelungen im § 13 Abs. 1 Nr. 4b S. 2 bis 4 ErbStG bzw. § 13d Abs. 2 ErbStG.

Wird begünstigtes Vermögen im Rahmen der Vollziehung einer **Teilungsanordnung** übertragen, können die übertragenden (Mit-)Erben die Verschonung ebenfalls nicht in Anspruch nehmen, § 13a Abs. 5 S. 2 ErbStG. Die übernehmenden (Mit-)Erben können dagegen die Befreiung beanspruchen, soweit sie nichtbegünstigtes Vermögen hingeben, das sie vom Erblasser erworben haben, § 13a Abs. 5 S. 3 ErbStG (sog. „**Begünstigungstransfer**“).

► **Beispiel:**

Eine Erbengemeinschaft bestehend aus A und B zu je $\frac{1}{2}$ setzt sich dahingehend auseinander, dass A das Betriebsvermögen (gemeiner Wert 300.000 €) und B das Kapitalvermögen (gemeiner Wert 300.000 €) erhält. B überträgt im Ergebnis seinen Anteil am Betriebsvermögen auf A und kann daher keine Begünstigung beanspruchen. A erhält begünstigtes Betriebsvermögen gegen Hingabe von Vermögen, das er vom Erblasser erworben hat (Anteil am Kapitalvermögen) und kann insoweit auch die Begünstigung beanspruchen. Im Prinzip werden die Erben so gestellt, als wäre von Anfang an das Betriebsvermögen auf A und das Kapitalvermögen auf B übergegangen.

4.5 Begünstigtes Vermögen über 26 Mio. € bis 90 Mio. €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Begünstigungsregelungen für Großunternehmen – v11910

Übersteigt der Wert des erworbenen begünstigten Vermögens die Prüfschwelle von 26 Mio. €, kann **auf (unwiderruflichen) Antrag**

- ein verminderter Verschonungsabschlag nach § 13c ErbStG (sog. Abschmelzmodell) oder
 - eine individuelle Verschonungsbedarfsprüfung beim Erwerber nach § 28a ErbStG
- gewährt werden, R E 13c.1 Abs. 1 S. 1 ErbStR bzw. R E 28a.1 Abs. 1 S. 2 ErbStR.



4.5.1 Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sich reduzierender Abschlag nach § 13c ErbStG – v11911

§ 13c Abs. 1 S. 1 ErbStG bestimmt, dass der Erwerber auf unwiderruflichen Antrag (§ 13c Abs. 2 S. 6 ErbStG) einen Verschonungsabschlag in Anspruch nehmen kann, der sich mit steigendem Wert des erworbenen begünstigten Vermögens über 26 Mio. € bis auf 0 € verringert, R E 13c.1 ErbStR.

Der Abschmelzverlauf des Verschonungsabschlags von 85 % bei der Regelverschonung (§ 13a Abs. 1 ErbStG) bzw. von 100 % bei der Optionsverschonung (§ 13a Abs. 10 ErbStG) ist wie folgt gestaltet: Der Verschonungsabschlag sinkt nunmehr um einen Prozentpunkt je 750.000 €, die der Wert des begünstigten Vermögens die Wertgrenze von 26 Mio. € übersteigt. Dies bedeutet im Rahmen der Regelverschonung, dass bei einem Erwerb von mehr als 89,75 Mio. € der Verschonungsabschlag rechnerisch auf 0 % abschmilzt, so dass der Erwerb in voller Höhe der Besteuerung zu unterwerfen ist. R E 13c.1 Abs. 4 ErbStR. Bei der Optionsverschonung wird nach § 13c Abs. 1 S. 2 ErbStG ab einem Wert des erworbenen begünstigten Vermögens von 90 Mio. € kein Verschonungsabschlag mehr gewährt.

► Beispiel:

Der Wert des begünstigten Vermögens (kein Familienunternehmen i. S. d. § 13a Abs. 9 ErbStG) beträgt 80 Mio. €, der Verschonungsabschlag reduziert sich im Fall der Regelverschonung gem. § 13a Abs. 1 ErbStG nach § 13c Abs. 1 ErbStG auf

<i>grundsätzlich</i>	<i>85 %</i>
<i>abzgl. (80 Mio. € ./. 26 Mio. €) 54 Mio. € / 750.000 €</i>	<i>72 %</i>
<i>Verbleibender Abschlag</i>	<i>13 %</i>
<i>Steuerpflichtiges BV: 80.000.000 € × 87 % = 69.600.000 €</i>	

Abwandlung

Es handelt sich bei dem Unternehmen um ein Familienunternehmen i. S. d. § 13a Abs. 9 ErbStG.

Vor Berücksichtigung des Verschonungsabschlags von 13 % ist der Vorwegabschlag von (bis zu) 30 % abzuziehen:

<i>Begünstigtes Vermögen</i>	<i>80 Mio. €</i>
<i>abzgl. Vorwegabschlag 30 % v. 80 Mio. €</i>	<i>24 Mio. €</i>
<i>verbleiben</i>	<i>56 Mio. €</i>
<i>abzgl. Verschonungsabschlag 13 %</i>	<i>7.280.000 €</i>
<i>steuerpflichtiges Betriebsvermögen</i>	<i>48.720.000 €</i>

Der **Antrag** nach § 13c Abs. 1 ErbStG ist **unwiderruflich** und schließt einen Antrag nach § 28a Abs. 1 ErbStG für denselben Erwerb aus.

Wird durch mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe die Grenze von 26 Mio. € überschritten, bestimmt § 13c Abs. 2 S. 3 ErbStG ergänzend, dass damit der für den letzten Erwerb ermittelte Verschonungsabschlag auf die früheren Erwerbe Anwendung findet, wenn die Steuerbefreiung für die früheren Erwerbe nach § 13a Abs. 1 S. 3 ErbStG z. B. wegfällt oder sich verringert. Die bis dahin nach § 13a Abs. 1 S. 1 oder Abs. 10 ErbStG gewährten Steuerbefreiungen fallen mit Wirkung für die Vergangenheit weg oder verringern sich.

4.5.2 Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG – v11912

Mit der Verschonungsbedarfsprüfung gem. § 28a ErbStG soll die vom BVerfG geforderte Bedürfnisprüfung für große Unternehmen umgesetzt werden. Die Verschonungsbedarfsprüfung ist nur möglich, wenn

- die Steuerverschonung für den Erwerb von begünstigtem Vermögen nicht anzuwenden ist, weil die Prüfschwelle von 26 Mio. € überschritten ist,
- der Erwerber keinen Antrag auf Steuerverschonung gemäß § 13c ErbStG (Abschmelzmodell) stellt und
- der Erwerber keiner Verpflichtung zur Weitergabe unterliegt.

Im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung wird die auf das begünstigte Vermögen entfallende Steuer auf Antrag des Erwerbers erlassen, soweit er nachweist, dass er **persönlich nicht in der Lage** ist, die Steuer für das begünstigte Vermögen aus seinem **verfügbaren Vermögen** zu begleichen.

Zum verfügbaren Vermögen i. S. d. § 28a Abs. 2 ErbStG) gehören 50 %

- des mit der Erbschaft/Schenkung zugleich übergegangenen Vermögens, **das nicht zum begünstigten Vermögen** i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG gehört, sowie
- des dem Erwerber im Zeitpunkt der Steuerentstehung (§ 9 ErbStG) gehörenden Vermögens, **das nicht zum begünstigten Vermögen** i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG gehören würde.

Soweit diese 50 % nicht ausreichen, um die ErbSt zu entrichten, wird auf Antrag ein Erlass der verbleibenden ErbSt gewährt, d. h. der Erwerber muss sein Gesamtvermögen offenlegen und ggf. Vermögen zur Entrichtung der Steuer einsetzen, das er zuvor steuerfrei erworben hat (bspw. ein Familienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b oder c ErbStG).

► **Beispiel:**

Didi Diesel erbt einen 50 %-Anteil an einer Kapitalgesellschaft mit begünstigtem Vermögen im gemeinen Wert von 150 Mio. €. Didi Diesel verfügt über den erworbenen Anteil hinaus über eigenes Vermögen i. H. v. 36 Mio. €. Die Steuer beläuft sich auf 45 Mio. € (30 % v. 150 Mio. €). Ein Antrag gemäß § 13c ErbStG (Abschmelzregelung) läuft wegen der Höhe des Erwerbs ins Leere. Ein Antrag auf einen Teilerlass der Steuer von 45 Mio. € ist möglich, da das eigene Vermögen, das nicht zum begünstigten Vermögen gehört, nur 36 Mio. € beträgt.

Aus 36 Mio. € errechnet sich ein für die ErbSt verfügbares Vermögen von 18 Mio. €. Damit kann ihm nach Abzug der für die ErbSt verfügbaren 18 Mio. € ein Steuererlass i. H. v. 27 Mio. € (45 Mio. € ./. 18 Mio. €) gewährt werden. Der „Preis“ dafür ist eine Offenlegung der Vermögensverhältnisse. Wenn dem Erwerber kein nicht begünstigtes Vermögen zur Verfügung steht, beträgt die ErbSt 0 €.

Zu beachten ist dabei, dass das verfügbare Vermögen nicht nur für die Bezahlung der ErbSt/SchenkSt auf das begünstigte Vermögen eingesetzt werden muss, sondern auch für vererbtes oder geschenktes verfügbares Vermögen ErbSt/SchenkSt anfallen kann.

Die zu entrichtende ErbSt mindert das verfügbare Vermögen nicht, R E 28a.2 Abs. 2 S. 7 ErbStR.



► **Beispiel:**

Abwandlung Beispiel:

Didi Diesel erhält einen 50 %-Anteil an einer Kapitalgesellschaft mit begünstigtem Vermögen im gemeinen Wert von 150 Mio. € und nicht steuerverschontes Vermögen von 36 Mio. €. Eigenes nicht steuerverschontes Vermögen ist nicht vorhanden.

Ein Antrag gemäß § 13c ErbStG (Abschmelzregelung) läuft wegen der Höhe des Erwerbs ins Leere. Ein Antrag auf einen Teilerlass der Steuer von 45 Mio. € (30 % von 150 Mio. €) ist möglich, da das mit der Erbschaft zugleich übergegangene Vermögen, das nicht zum begünstigten Vermögen gehört, nur 36 Mio. € beträgt.

Es verbleibt ein verfügbares Vermögen von 50 % von 36 Mio. € und errechnet sich die ErbSt für die Beteiligung mit 18 Mio. € und die Gesamtsteuer mit 28,8 Mio. € (18 Mio. + 10,8 Mio.³).

Der Steuererlass steht unter der auflösenden Bedingung, dass die Lohnsummenklausel und die Behaltenregelung für sieben Jahre eingehalten werden und der Erwerber in einem Zeitraum von zehn Jahren nach der Inanspruchnahme des Steuererlasses (maßgeblich ist der Zeitpunkt der Entstehung der Steuer gemäß § 9 ErbStG) nicht weiteres verfügbares Vermögen „durch Schenkung oder von Todes wegen“ erhält. Der Erwerb weiteren Vermögens durch Schenkung oder von Todes wegen muss nicht von derselben Person, also nicht vom ursprünglichen Erblasser oder Schenker stammen, sondern kann auch von einer anderen Person stammen, R E 28a.4 Abs. 2 S. 2 ErbStR.

Im Ergebnis muss der Erwerber für die Verschonungsbedarfsprüfung sein gesamtes Privatvermögen (Konten, Depots, Immobilien usw. im In- und Ausland, aber auch Hausrat und persönliche Gegenstände) und sein gesamtes nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen angeben und bewerten; dabei trägt er die Beweislast. Jede unvollständige bzw. unrichtige Angabe hinsichtlich des Umfangs und/oder des Werts des Vermögens könnte strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, soweit sie sich auf die Höhe der erlassenen Steuer auswirkt.

³ 30 % auf die nicht begünstigten 36 Mio. €.

II. TARIFBEGRENZUNG NACH § 19A ERBSTG

Die Tarifbegrenzung des § 19a ErbStG gilt beim Erwerb von begünstigtem Vermögen i. S. d. § 13b Abs. 1 ErbStG für den nicht unter § 13a Abs. 1 ErbStG und § 13c ErbStG fallenden Teil des Vermögens i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG. (**tarifbegünstigtes Vermögen**), wenn der Erwerb durch **natürliche Personen** der **Steuerklasse II** oder **III** erfolgt. Sie führt dazu, dass die Steuer für den Erwerb des begünstigten Vermögens auf das Steuerniveau der Steuerklasse I reduziert wird. Die tatsächliche Steuerklasse des Erwerbers bleibt allerdings für alle übrigen Besteuerungsmerkmale, wie z. B. die persönlichen Freibeträge (§ 16 ErbStG) oder steuerklassenabhängige sachliche Freibeträge (z. B. § 13 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG), maßgebend.



PRÜFUNGSTIPP

Achten Sie bei Klausuraufgaben mit **Erwerbern in der Steuerklasse II oder III** und dem **Erwerb von begünstigtem Betriebsvermögen** auf die mögliche Anwendung des § 19a ErbStG.

Die Tarifbegrenzung wird durch Abzug eines **Entlastungsbetrages**, der von der tariflichen Erbschaftsteuer abzuziehen ist (§ 19a Abs. 4 ErbStG), herbeigeführt. Sie wird für den Teil des begünstigungsfähigen Vermögens gewährt, der nicht ohnehin nach § 13a Abs. 1 ErbStG oder § 13c ErbStG steuerfrei bleibt. Das „junge“ Verwaltungsvermögen bleibt bei der Ermittlung des Entlastungsbetrages ebenfalls unberücksichtigt.

Die Ermittlung des Entlastungsbetrages ist gem. § 19a Abs. 3 und 4 ErbStG in drei Schritten vorzunehmen, vgl. auch R E 19a.2 ErbStR:

- Zunächst ist für den gesamten steuerpflichtigen Erwerb die Steuer nach der **tatsächlichen** Steuerklasse des Erwerbers (= Steuerklasse II oder III) zu berechnen. Der auf das begünstigte Vermögen entfallende Teil der tariflichen Erbschaftsteuer bemisst sich gem. § 19a Abs. 3 ErbStG nach dem Verhältnis des Werts des begünstigten Vermögens **nach** Anwendung des § 13a ErbStG und nach Abzug der mit diesem Vermögen im Zusammenhang stehenden Schulden zum Wert des gesamten **Vermögensanfalls** (nach Abzug der mit diesem Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten), soweit dieser der Besteuerung nach dem ErbStG unterliegt.
- Im zweiten Schritt ist für den steuerpflichtigen Erwerb die Steuer nach der **Steuerklasse I** zu berechnen und nach Maßgabe des § 19a Abs. 3 ErbStG aufzuteilen.
- Der **Entlastungsbetrag** ergibt sich als Differenz zwischen den beiden auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuerbeträgen. Er ist von der tariflichen Erbschaftsteuer des Erwerbers nach seiner Steuerklasse II oder III abzuziehen.

► Übungsfall:

A ist Alleinerbe seines Onkels B. Der Nachlass setzt sich zusammen aus einem Gewerbebetrieb (Baustoffhandel) mit einem Steuerwert von 2.000.000 €, einem 50%igen GmbH-Anteil (Steuerwert 500.000 €) und übrigen Vermögen mit einem Steuerwert von 600.000 €. Das Verwaltungsvermögen der Betriebe beträgt jeweils weniger als 50 % des gemeinen Werts. Aus der Anschaffung der GmbH-Anteile valutiert noch ein Kredit in Höhe von 250.000 €.



Für A ergibt sich folgende Steuerberechnung:

Betriebsvermögen (begünstigt)	2.000.000 €	
GmbH-Anteil (begünstigt)	500.000 €	
Begünstigtes Vermögen gem. § 13b Abs. 1, 4 ErbStG	2.500.000 €	2.500.000 €
Verschonungsabschlag gem. § 13a Abs. 1 ErbStG (85 %)		./. 2.125.000 €
verbleiben		375.000 €
Abzugsbetrag gem. § 13a Abs. 2 ErbStG		./. 37.500 €
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen		337.500 €
Übriges Vermögen		600.000 €
Wert des Vermögensanfalls		937.500 €
Schuld aus der GmbH-Beteiligung	250.000 €	
Kürzung nach § 10 Abs. 6a ErbStG		
Wert des begünstigten GmbH-Anteils nach § 13a ErbStG:		
$337.500 € \times 500.000 € = 67.500 €$		
2.500.000 €		
abziehbare Schuld:		
$67.500 € \times 250.000 € = 33.750 €$		./. 33.750 €
500.000 €		903.750 €
Erbfallkostenpauschale (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG)		./. 10.300 €
Bereicherung (§ 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG)		893.450 €
./. persönlicher Freibetrag (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG)		./. 20.000 €
steuerpflichtiger Erwerb		873.450 €
abgerundet gem. § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG		873.400 €

Anteil des tarifbegünstigten Vermögens
(337.500 € ./ . 33.750 €) / 903.750 € = 33,61 %

Steuer nach **Steuerklasse II** (§ 15 Abs. 1 ErbStG):

30 % von 873.400 €	262.020 €
(kein Härteausgleich § 19 Abs. 3 ErbStG, H E 19 ErbStH)	
auf begünstigtes Vermögen entfällt	
$262.020 € \times 33,61 \%$	88.065 €

Steuer nach **Steuerklasse I**:

19 % von 873.400 € = 165.946 €	
(kein Härteausgleich § 19 Abs. 3 ErbStG, H E 19 ErbStH)	
auf begünstigtes Vermögen entfällt	
$165.946 € \times 33,61 \%$	./. 55.774 €
Unterschiedsbetrag = Entlastungsbetrag	./. 32.291 €
festzusetzende Erbschaftsteuer	229.729 €

Unerwünschte Mitnahmeeffekte werden durch die in § 19a Abs. 5 ErbStG verankerte fünf- bzw. siebenjährige Behaltenfrist vermieden. Im Hinblick auf die Entnahmebeschränkung gelten die Ausführungen zu § 13a ErbStG entsprechend.

Durch § 19a Abs. 2 S. 2 ErbStG ist außerdem sichergestellt, dass ein Erwerber den Entlastungsbetrag nicht in Anspruch nehmen kann, soweit er erworbenes begünstigtes Vermögen aufgrund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers auf einen Dritten überträgt. Gleiches gilt für eine Übertragung im Rahmen einer Erbauseinandersetzung.

III. STUNDUNG § 28 ERBSTG

Bei einem Erwerb von **begünstigtem Vermögen i. S. d. § 13b Abs. 2 ErbStG von Todes wegen** hat der Erwerber nach § 28 Abs. 1 S. 1 ErbStG einen Rechtsanspruch auf Stundung der auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer von **bis zu sieben Jahren**, unabhängig davon, nach welcher Maßgabe (Regel- oder Optionsverschonung, Abschmelzmodell oder Verschonungsbedarfsprüfung) eine Steuer auf das begünstigte Vermögen entfällt. Die Stundung ist zu **beantragen**. Die auf das nicht begünstigte Vermögen entfallende Steuer kann nicht gestundet werden.

Die Stundung erfolgt allerdings gem. § 28 Abs. 1 S. 2 ErbStG **nur im ersten Jahr** nach der Festsetzung der Steuer **zinslos**, danach erfolgt eine Verzinsung nach § 234 AO und § 238 AO.

Maßgeblich für die Stundung ist, dass die Lohnsummenklausel nach § 13a Abs. 3 ErbStG und die Behaltefrist nach § 13a Abs. 6 ErbStG eingehalten werden. Mit einem Verstoß gegen die Lohnsummenklausel bzw. Behaltefrist endet die Stundung und die Steuer wird sofort fällig (§ 28 Abs. 1 S. 5 ErbStG).

Die allgemeinen Stundungsregelungen nach § 222 AO bleiben nach § 28 Abs. 1 S. 4 ErbStG jedoch unberührt. Ist demnach eine Stundung nach § 28 ErbStG nicht möglich, kann eine solche nach § 222 AO in Betracht kommen.

Beim Erwerb von **Grundbesitz, der zu Wohnzwecken genutzt wird**, hat der Erwerber gem. § 28 Abs. 3 ErbStG **auf Antrag** einen Anspruch auf Stundung der festgesetzten Steuer **bis zu 10 Jahren**, soweit die Steuer nicht aus eigenem Vermögen aufgebracht werden kann. Besonderheiten gelten für Grundbesitz, der im Ausland liegt, § 28 Abs. 3 S. 5 ErbStG. Die Stundung ist zinslos und gilt sowohl für Erwerbe von Todes wegen wie auch für Schenkungen.



MERKE

*Die Stundung gem. § 28 Abs. 1 ErbStG gilt nur für Erwerbe von Todes wegen, die Stundung gem. § 28 Abs. 3 ErbStG gilt für Erwerbe von Todes wegen **und** für Schenkungen.*



IV. FESTSTELLUNGEN (§ 13B ABS. 10 ERBSTG)

Für die Bewertung der jeweiligen wirtschaftlichen Einheit (§ 152 Nr. 1 bis 3 BewG) stellt das örtlich zuständige FA die Summen der gemeinen Werte (s. auch R E 13b.30 ErbStR)

- der Finanzmittel (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG),
- der jungen Finanzmittel (§ 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG),
- des Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG),
- des jungen Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG) und
- der Schulden

gesondert fest, wenn und soweit diese Werte für die ErbSt oder eine andere Feststellung im Sinne dieser Vorschrift **von Bedeutung** sind, was dann der Fall ist, wenn ein Anteil oder ein Betriebsvermögen Gegenstand eines Erwerbs von Todes wegen oder einer Schenkung ist. Soweit in einem Feststellungsbescheid Feststellungen getroffen werden, die sich auf die Höhe der maßgebenden Verwaltungsvermögensquote auswirken, wird insoweit die materielle Bestandskraft der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerfestsetzung (Folgebescheid) durchbrochen.

Da die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Optionsverschonung (und somit die Antragstellung) untrennbar mit der Höhe der Verwaltungsvermögensquote verbunden ist, umfasst die Wirkung des § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO auch die Möglichkeit der Antragstellung auf Optionsverschonung. Wird daher die materielle Bestandskraft der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerfestsetzung aufgrund eines Feststellungsbescheids durchbrochen und ändert sich dadurch die maßgebende Verwaltungsvermögensquote, ist es dem Erwerber möglich, im Rahmen der Änderung nach § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO einen entsprechenden Antrag auf Anwendung der Optionsverschonung zu stellen (LfSt Bayern, Verfügung v. 7.7.2016, DStR 2016, S. 1931).

V. ÜBUNGSFALL

Tanja Toll erbt von ihrem Vater V eine 100 %-Beteiligung an der G-GmbH. Der Wert des Anteils ist vom zuständigen Finanzamt auf den Bewertungsstichtag zutreffend mit 6.500.000 € festgestellt worden. Zum Betriebsvermögen der GmbH gehört ein erst vor 18 Monaten angeschafftes und ehemals als Lager genutztes Grundstück. Da für das Lager keine betriebliche Verwendung mehr besteht, ist das Grundstück seit einem Jahr an ein anderes Unternehmen vermietet. Der zutreffende, festgestellte Grundbesitzwert für das Grundstück beträgt 1.245.000 €.

Die GmbH hat ihre thesaurierten Gewinne in einem Aktiendepot (Streubesitz) und in Festgeldern angelegt. Der Wert des Aktiendepots gem. § 11 Abs. 1 BewG beträgt am Bewertungsstichtag 197.800 €, der Nennwert für die Festgelder 678.000 €. Der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beträgt 412.000 €, die Guthaben auf der Bank und die Kasse insgesamt 34.560 €.

Da V in eine neue Fertigungsstraße investieren wollte, hatte V kurz vor seinem Tod noch einen Betrag von 500.000 € in die GmbH eingelegt. Der Betrag ist auf einem speziell dafür angelegten Sonderkonto „geparkt“. Tanja ist von dem Vorhaben allerdings nicht überzeugt und hat daher bislang nichts unternommen. Entnahmen sind in den vergangenen zwei Jahren nicht erfolgt.

Die ausgewiesenen Rückstellungen betragen 67.890 €, Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten bestehen in Höhe von 1.325.890 €, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 324.230 €.

AUFGABE

Ermitteln Sie das steuerpflichtige Betriebsvermögen unter Anwendung der Regelverschonung gem. § 13a Abs. 1 u. 2 ErbStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ErbSt 06 – v14101

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Punkte	
		Soll	Ist
Bei dem 100%igen Anteil an der G-GmbH handelt es sich grundsätzlich um begünstigungsfähiges Vermögen i. S. d. § 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG, da die Beteiligung mehr als 25 % beträgt.		1	
Bei dem Grundstück handelt es sich um Verwaltungsvermögen (Dritten zur Nutzung überlassenes Grundstück) i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 1 ErbStG, eine Rückausnahme liegt nicht vor. Dabei handelt es sich um junges Verwaltungsvermögen gem. § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG, da das Grundstück dem Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer weniger als zwei Jahre zuzurechnen war (Anschaffung vor 18 Monaten). Der anzusetzende Wert ist der festgestellte Grundbesitzwert i. H. v. 1.245.000 €.		1	
Bei dem Aktiendepot handelt es sich um Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 2 ErbStG. Anzusetzen ist der Kurswert vom Bewertungsstichtag i. H. v. 197.800 €.		1	
Das Festgeld, die Forderungen aus L.u.L. sowie die Kassen- und Bankbestände sind Finanzmittel i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG. Die auf dem Sonderkonto „geparkten“ 500.000 € stellen ebenfalls Finanzmittel dar; da die Einlage innerhalb der letzten zwei Jahre erfolgt ist, stellen sie junge Finanzmittel i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG dar.		1	
I. 90 %-Test, Prüfung nach § 13b Abs. 2 S. 2 ErbStG i.V.m. BMF v. 19.6.2024			
Festgestellter Wert der FM (einschl. junger FM) gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG	1.624.560 €		
./. festgestellter Wert der jungen FM	./. 500.000 €		
Zwischenwert I (mind. 0 €)	1.124.560 €		
./. festgestellter Wert der Schulden, max. Zwischenwert I	./. 1.124.560 €		
Zwischenwert II (mind. 0 €)	0 €		
+ festgestellter Wert der jungen FM	500.000 €		
Anzusetzender Wert der FM	500.000 €		
+ anzusetzender Wert des VV (einschl. junges VV)	1.442.800 €		
Verwaltungsvermögen für 90 %-Test:	1.942.800 €		
1.942.800 € / 6.500.000 € = 29,89 % < 90 %, d. h. kein übermäßiges Verwaltungsvermögen			



II.1 u. II.2 Finanzmitteltest i. S. d. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG und Berechnung der verbleibenden Schulden (s. R E 13b.9 ErbStR)			
Zur Ermittlung der Finanzmittel erfolgt zunächst die Verrechnung gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 ErbStG mit den Schulden:			
Ermittlung Finanzmittel			
Gemeiner Wert Festgeld	678.000		
Gemeiner Wert Forderungen L.u.L.	412.000		
Gemeiner Wert Kasse/Bank	34.560		
Gemeiner Wert Sonderkonto	<u>500.000</u>		
Zwischensumme	1.624.560		
Gemeiner Wert Sonderkonto = junge FM	<u>/./ 500.000</u>		
Finanzmittel ohne junge Finanzmittel	1.124.560		
Gemeiner Wert Rückstellungen	/./ 67.890		
Gemeiner Wert Verbindlichkeiten L.u.L.	/./ 324.230		
Gemeiner Wert Verbindlichkeiten ggü. KI	<u>/./ 1.325.890</u>		
verbleibende Schulden (Schuldüberhang)	593.450		
Kein FB gem. § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG i. H. v. 15 %, da Schuldüberhang		2	
Gesonderte Feststellungen gem. § 13b Abs. 10 ErbStG (nicht verlangt)			
Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG (1.245.000 € + 197.800 €)	1.442.800		
davon junges Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG	1.245.000		
Finanzmittel, § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG	1.624.560		
davon junge Finanzmittel, § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG	500.000		
Schulden (67.890 € + 324.230 € + 1.325.890 €)	1.718.010		
§ 13b Abs. 5 ErbStG (Investitionsklausel) kommt bzgl. der eingelegten 500.000 € nicht in Betracht, da zwar Investitionsabsicht beim Erblasser bestand, diese aber von der Erwerberin nicht durchgeführt wurde, R E 13b.24 ErbStR.		1	
II.3. Nettowert des Verwaltungsvermögens			
Die Bestimmung des Nettowertes des Verwaltungsvermögens gem. § 13b Abs. 6 S. 2 ErbStG erfolgt durch Kürzung um die anteiligen Schulden: $593.450 \times 197.800 / (6.500.000 + 593.450) =$ $593.450 \times 197.800 / 7.093.450 = 16.548$		1	
Nettowert des Verwaltungsvermögens:			
Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG	1.442.800		
Junges Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG	/./ 1.245.000	1.245.000	
verbleibende Finanzmittel, § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 1 ErbStG	<u>0</u>		
Saldo Verwaltungsvermögen	197.800		
Schulden	<u>/./ 16.548</u>		
Nettowert Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 6 ErbStG	181.252	2	



II.4. Steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens			
Berücksichtigung des „ unschädlichen Verwaltungsvermögens “ gem. § 13b Abs. 7 ErbStG:			
Gemeiner Wert GmbH	6.500.000		
Nettowert Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 6 ErbStG	./ 181.252		
junges VV/junge FM (1.245.000 + 500.000)	<u>./ 1.745.000</u>		
BMG für unschädliches VV	4.573.748		
unschädliches Verwaltungsvermögen 10 %, max. 181.252	./ 181.252		
Nettowert Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 6 ErbStG	181.252		
unschädliches Verwaltungsvermögen 10 %	<u>./ 181.252</u>		
gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens	0		
Mindestwert gem. § 13b Abs. 8 S. 2 ErbStG:			
Junges Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 7 S. 2 ErbStG	1.245.000		
Junge Finanzmittel, § 13b Abs. 4 Nr. 5 S. 2 ErbStG	<u>500.000</u>		
Junges Verwaltungsvermögen einschl. junge Finanzmittel	1.745.000	3	
II.5 Begünstigtes Vermögen gem. § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG:			
Gemeiner Wert GmbH	6.500.000		
Junges Verwaltungsvermögen einschl. junge Finanzmittel = nicht begünstigtes VV gem. § 13b Abs. 7 ErbStG	<u>./ 1.745.000</u>		
Begünstigtes Vermögen gem. § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG	4.755.000		
IV. Steuerpflichtiges Betriebsvermögen gem. § 13a Abs. 1 ErbStG:			
Begünstigtes Vermögen gem. § 13b Abs. 2 S. 1 ErbStG ⁴	4.755.000		
Abschlag 85 %	<u>./ 4.041.750</u>		
Verbleiben	713.250		
Abzugsbetrag entfällt aufgrund Höhe des BV			
Junges Verwaltungsvermögen einschl. junge Finanzmittel	<u>1.745.000</u>		
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen	2.458.250	2	
GESAMT		15	

⁴ Verwaltungsvermögensquote gem. § 13a Abs. 10 S. 3 ErbStG: 1.942.800 € / 6.500.000 € x 100 = 29,89 %.



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!